

Guide de Recours : Litige Panneaux Photovoltaïques (Vente à Domicile)

Ce document récapitule les points clés de votre dossier et propose un modèle de lettre de mise en demeure pour tenter de faire annuler la vente et le crédit associé.

1. Synthèse des irrégularités constatées

Dans votre situation (Vente à 22 000 € pour 4.5 kWc + crédit à 6%), plusieurs leviers juridiques du Code de la consommation peuvent être invoqués pour demander la nullité du contrat, même après le délai de 14 jours.

A. Non-respect du formalisme (Code de la consommation)

Le démarchage à domicile est strictement encadré (Articles L. 221-1 et suivants). Le contrat est souvent nul si :

- Le bon de commande n'est pas assez précis (absence de marque/référence des panneaux ou onduleurs).
- Les délais de livraison ou de travaux ne sont pas fixes ou précis.
- Le bordereau de rétractation est absent ou non conforme.

B. Pratiques Commerciales Trompeuses (Dol)

Si le vendeur a menti sur :

- Le statut de l'entreprise (se faire passer pour un partenaire EDF ou de l'État).
 - Le montant des aides (promesse d'autofinancement ou d'aides gonflées).
 - La rentabilité financière (bilan énergétique mensonger).
- Cela constitue un "dol" (manœuvre frauduleuse) pouvant entraîner l'annulation du contrat (Article 1137 du Code civil).

C. L'interdépendance des contrats

En matière de crédit affecté (crédit servant exclusivement à financer cet achat), l'annulation du contrat de vente entraîne automatiquement l'annulation du contrat de crédit (Article L. 312-55 du Code de la consommation).

2. Procédure à suivre

1. **Ne rien signer de plus** : Si l'installation n'est pas finie ou raccordée, ne signez surtout pas l'attestation de fin de travaux.
2. **Compléter le modèle ci-dessous** : Remplissez les champs entre crochets [...] avec vos informations.
3. **Envoi** : Envoyez cette lettre en **Recommandé avec Accusé de Réception (LRAR)** à la

société de panneaux solaires **ET** une copie à l'organisme de crédit.

4. **Preuves :** Gardez une copie de la lettre, des avis de réception, et de tous les documents remis par le vendeur (brochures, gribouillages sur papier libre prouvant les fausses promesses).

3. Modèle de Lettre de Mise en Demeure

Expéditeur :

[Votre Nom et Prénom]

[Votre Adresse]

[Votre Code Postal et Ville]

[Votre Téléphone]

[Votre Email]

Destinataire (Vendeur) :

[Nom de la société de panneaux solaires]

[Adresse du siège social]

[Code Postal et Ville]

Copie à (Organisme de crédit) :

[Nom de la banque / organisme de crédit]

[Adresse]

Date : Le [Date du jour] à [Ville]

Objet : Mise en demeure - Annulation de la commande n°[Numéro du bon de commande] et du crédit affecté.

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Madame, Monsieur,

Le [Date de la signature], un représentant de votre société s'est présenté à mon domicile et m'a fait signer un bon de commande (n°[Numéro du contrat]) pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d'un montant total de 22 000 euros, financé par un crédit affecté souscrit auprès de [Nom de l'organisme de crédit].

Par la présente, je vous mets en demeure d'annuler cette commande et de procéder à la remise en état de ma toiture ainsi qu'à la reprise du matériel, pour les motifs suivants :

1. Irrégularités formelles du bon de commande (Nullité du contrat)

Après examen, il apparaît que le bon de commande ne respecte pas les dispositions impératives du Code de la consommation relatives au démarchage (Articles L. 221-5 et suivants, R. 221-1 et suivants) :

- *(Choisissez les points pertinents et supprimez les autres)*
- Absence de caractéristiques essentielles précises des biens (marques et références techniques manquantes).
- Défaut ou imprécision concernant la date ou le délai de livraison/exécution.
- Non-conformité du bordereau de rétractation.

Ces manquements sont sanctionnés par la nullité du contrat.

2. Pratiques commerciales trompeuses et Dol (Article 1137 du Code civil)

Votre démarcheur a utilisé des arguments fallacieux pour obtenir mon consentement, notamment :

- Une présentation faussée des aides de l'État, annoncées comme couvrant une large partie de l'investissement, alors qu'elles sont en réalité minimales (environ 1000 euros via EDF OA).
- Une promesse de rentabilité impossible à tenir au regard du prix de vente exorbitant (22 000 € pour 4.5 kWc) par rapport aux prix du marché.

Le consentement ayant été vicié par ces manœuvres, le contrat est nul.

3. Conséquences sur le crédit affecté

S'agissant d'un crédit affecté, je notifie également l'organisme de crédit (en copie de ce courrier) de cette contestation. Conformément à l'article L. 312-55 du Code de la consommation, la nullité du contrat principal de vente entraînera de plein droit la résolution du contrat de crédit.

Demande :

En conséquence, je vous demande de me confirmer par écrit sous 8 jours la résolution amiable de la vente, la reprise du matériel à vos frais et le remboursement intégral des sommes éventuellement versées.

À défaut de réponse satisfaisante dans ce délai, je transmettrai mon dossier à mon conseil juridique ainsi qu'à la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) et au GPPEP (Groupement des Particuliers Producteurs d'Électricité Photovoltaïque) afin d'engager une procédure judiciaire devant le Tribunal Judiciaire pour faire valoir mes droits.

Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Votre Signature]